

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 292/2536	บริษัท พี.เอส.โฮเต็ล จำกัด ที่ 1	โจทก์
	บริษัท พี.เอส.บราเดอร์ จำกัด ที่ 2	โจทก์
	นาย โสมสิตหรือโสมชิต พินธุโสภณ	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (2), มาตรา 247

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การต่อสู้ว่า นายย.ร่วมกับนายช.ทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเท็จว่าจำเลยลาออกจากการกรรมการของโจทก์ทั้งสองแล้วตั้งนายย.เป็นกรรมการแทนและนำความเท็จดังกล่าวไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายย.เป็นกรรมการของโจทก์ทั้งสองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ตราประทับของโจทก์ทั้งสองในใบแต่งตั้งทนายความเป็นตราปลอม คดีจึงยังคงมีประเด็นข้อพิพาทตามข้อต่อสู้ของจำเลยอยู่ ซึ่งจำเลยจะต้องฟังพยานหลักฐานของคู่ความให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทนั้นได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ดสืบพยานจำเลยและโจทก์ทั้งสองนั้น จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยการศึกษา ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานจำเลยและโจทก์ต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีชอบแล้ว

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องเป็นใจความว่า โจทก์ทั้งสองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยโจทก์ที่ 1 มีนายสาวิตพินธุโสภณ และโจทก์ที่ 2 มีนายยง

ยุทธ พินธุโสภณ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของ
โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ทำการผูกพันโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้ตามลำดับ จำเลยเป็นผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 14521,
14522, 25382 และ 25513 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวม 4
โฉนด โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 20723 ถึง 21181, 5771,
5773, 5991, 6015, 6017 และ 9307 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง รวม 349 โฉนด เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2529 จำเลยจงใจเอาโฉนดที่ดิน
ดังกล่าวของโจทก์ทั้งสองไปเก็บไว้โดยไม่มีอำนาจอ้างว่าผู้ถือหุ้นตกลงให้ถือเก็บไว้
ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 โจทก์ทั้งสองขอให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าว
ทั้งหมดคืนแก่โจทก์ทั้งสองในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2523 (ที่ถูกต้องครั้งที่
1/2530) ของโจทก์ที่ 1 และในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2530 ของโจทก์ที่ 2
แต่จำเลยไม่คืนให้ ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบ
โฉนดที่ดินเลขที่ 14521, 14522, 25382 และ 25513 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง รวม 4 โฉนด คืนแก่โจทก์ที่ 1 และส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่
20723 ถึง 21181, 5771, 5773, 5991, 6015, 6017 และ 9307 ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวม 349 โฉนด คืนแก่โจทก์ที่ 2 หากคืนไม่ได้
ด้วยเหตุสูญหาย เสียหาย ถูกทำลายหรือชำรุดบกพร่องใช้การไม่ได้ ให้จำเลยชำระค่า
ใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสองในการขอออกไปแทนโฉนดที่ดินทั้งหมด
โดยให้ถือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานจำเลยซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อน ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัย
ได้แล้ว ให้งดสืบพยานจำเลยและโจทก์ทั้งสองและพิพากษาให้จำเลยคืนโฉนดที่ดิน
จำนวน 4 โฉนด ตามฟ้องของโจทก์ที่ 1 และจำนวน 349 โฉนด ตามฟ้องของโจทก์

ที่ 2 สำหรับการคืบนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานจำเลยและโจทก์ต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อพิพากษาใหม่

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองสำนวนให้การต่อสู้ว่านายยงยุทธ พินธุโสภณ ร่วมกับนายเชิดชัย พินธุโสภณ ทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเป็นเท็จว่า จำเลยได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของโจทก์ทั้งสอง แล้วที่ประชุมแต่งตั้งนายยงยุทธเป็นกรรมการแทนจำเลย และร่วมกันนำความอันเป็นเท็จไปแจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของโจทก์ทั้งสองโดยจดทะเบียนว่าจำเลยพ้นจากตำแหน่งกรรมการ และนายยงยุทธเป็นกรรมการของโจทก์ทั้งสองแทนจำเลย ความจริงไม่เคยมีการเรียกประชุมและไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งจำเลยไม่เคยมีหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของโจทก์ทั้งสอง การเป็นกรรมการของโจทก์ทั้งสองของนายยงยุทธไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะนายยงยุทธไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ทั้งสอง การแต่งตั้งทนายความของโจทก์ทั้งสองในคดีทั้งสองสำนวนไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของโจทก์ทั้งสอง และตราประทับของโจทก์ทั้งสองที่ประทับในใบแต่งตั้งทนายในคดีทั้งสองสำนวนเป็นตราปลอม คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองไม่ชอบ ไม่มีผลเป็นคำฟ้องตามกฎหมาย คดีจึงยังคงมีประเด็นข้อพิพาทตามข้อต่อสู้ดังกล่าวของจำเลยอยู่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต้องฟังพยานหลักฐานของคู่ความให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นข้อ

พิพาทนั้นได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยและโจทก์ทั้งสองนั้น จึง
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยการพิจารณา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของ
โจทก์ทั้งสองสำนวนฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อพิพากษาใหม่

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>